

0000843-19.2016.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem, soberanas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000843-19.2016.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000843-19.2016.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 0000/2016 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 1232/2016 - Delegacia de Polícia de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal porque, no dia 10 de fevereiro de 2016, por volta da 00h00, na faixa arenosa da Praia das Pitangueiras, próximo ao cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Cubatão, bairro Barra Funda, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo, um relógio, marca Orient, pertencente à vítima Bruno Lescano Diehl.

Consta da denúncia que o acusado abordou o ofendido, disse que estava armado e simulou trazer consigo uma arma no interior de uma mochila que carregava, exigindo

a entrega do relógio descrito acima, no que foi atendido. Na posse do bem, o acusado fugiu pela areia da praia.

Consta, ainda, que policiais foram comunicados do crime e, de posse das características do roubador, lograram abordá-lo em local próximo, com o relógio subtraído no pulso.

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2016 (fls. 60). O réu foi citado (fls. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 88). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 93/94). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória (fls. 163/164). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado (fls. 118, 161 e 200).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 221/224), enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto simples, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal e imposição de regime semiaberto (fls. 236/242).

Convertido o julgamento em diligência (fls. 244), foi juntada aos autos certidão de execução criminal atualizada (fls. 261/265). Em seguida, o Ministério Público e a d. Defesa reiteraram os memoriais apresentados, requerendo a d. Defesa a fixação da pena base no mínimo legal e, subsidiariamente, o aumento na fração de 1/8 (fls. 269 e 274/278).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 3, boletim de ocorrência de fls. 11/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu foi preso em flagrante na posse da res. Flagrante, como já se disse, é a certeza visual do crime (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria.

Perante a autoridade policial, o réu disse que apenas pediu o relógio para um rapaz e este lhe entregou, sem qualquer coação. Negou ameaça ou emprego de arma (fls. 8).

Em juízo, novamente negou a prática do roubo, passando a sustentar, no entanto, ter encontrado o relógio no chão. Contou que trabalhava fazendo retratos na praia e, no dia dos fatos, avistou três indivíduos, aproximou-se deles e pediu R\$ 5,00 para que pudesse tomar o ônibus e voltar para casa. Eles lhe deram R\$ 10,00. Pegou o dinheiro e viu algumas latinhas no chão, próximas a uma caixa de isopor. Abaixou-se para pegar as latinhas, quando viu um relógio no chão. Pegou o relógio e o colocou no pulso. Cerca de vinte minutos depois foi abordado e preso (fls. 118).

Não há, porém, como ser acatada a versão apresentada pelo réu.

Perante a autoridade policial, a vítima reconheceu pessoalmente o acusado como o autor do roubo. Contou que estava na praia quando o acusado se aproximou pedindo dinheiro. O réu viu seu relógio sob uma caixa térmica e passou a fazer perguntas sobre o bem. Em seguida, pegou o relógio e disse que se o declarante chamasse a polícia, iria matá-lo. Após, evadiu-se do local. Destacou que o acusado disse que

estava armado e se aproximou com a mão na altura da cintura, na bermuda e também na mochila que ele carregava, como se estivesse escondendo algo. Afirmou que o réu foi localizado cerca de uma hora depois do crime na posse do relógio (fls. 7).

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as testemunhas policiais militares confirmaram suas declarações.

A testemunha Jeferson Lira Carneiro, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela orla da praia, quando a vítima foi roubada pelo réu. Afirmou que localizaram o acusado na posse do relógio subtraído e que este confessou a prática do delito. Contou que a vítima narrou que estava na praia e viu o réu mexendo em uma mochila. A vítima gritou e o réu correu. Afirmou que a vítima disse que o réu anunciou o assalto, dizendo para que ela ficasse quieta (fls. 161).

A testemunha Thomas Malta Dedone, também policial militar, narrou que realizava patrulhamento quando foi irradiado via COPOM a respeito do roubo do relógio de um banhista. Em posse das características do roubador, encontraram e abordaram o réu na faixa arenosa da praia, com o relógio roubado da vítima no pulso. Disse que a vítima compareceu ao local e reconheceu o acusado (fls. 200).

Como se vê, a vítima reconheceu pessoalmente o acusado como o autor do roubo.

Não bastasse, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram em juízo haverem surpreendido o acusado, cujas características coincidiam com aquelas informadas pelo COPOM como sendo as do roubador, na posse do bem subtraído da vítima.

Assim, cumpria ao réu demonstrar a origem da posse sobre o produto do crime, coisa que não fez:

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal. Recurso defensivo. Absolvição pretendida. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Vítimas uníssonas ao ratificar os termos da denúncia. Reconhecimento extrajudicial confirmado pelo ofendido em Juízo. Acusados surpreendidos após o crime, na posse dos bens subtraídos. Inversão do ônus da prova. Negativa apresentada por um dos apelantes isolada no conjunto probatório. Confissão do corréu. Condenação de rigor. Afastamento da majorante do concurso de agentes. Inadmissibilidade. Causa de aumento caracterizada pelo liame subjetivo existente entre os agentes, comprovado pela palavra das vítimas e do policial militar. Dosimetria. Penas bem dosadas. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §3º, do CP. Recurso não provido." (TJSP, Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050, Rel. Des. Salles Abreu j. 17.09.2014).

"Encontro da res furtiva em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF (ARE 822.045/SC – Rel. Min. Roberto Barroso – j. 28.08.2014 – DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 22.05.2014 – DJE – 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI – Rel. Min. Marilza Maynard – 6ªT. – DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – 5ªT. – j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro – j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 – Rel. Des. Grassi Neto – j. 20.03.2014)" (TJSP; Apelação 0003823-95.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro: 06/09/2017).

Nessas condições, inviável a pretendida absolvição.

Trata-se de roubo e não de furto, demonstrado haver o réu ameaçado a vítima de morte e simulado porte de arma de fogo.

Anoto que pequenas divergências entre o relato extrajudicial da vítima e judicial da testemunha PM Jeferson sobre o teor da grave ameaça empregada pelo réu em nada enfraquece a prova e se justifica pelo decurso de tempo desde a data dos fatos e as várias ocorrências semelhantes atendidas pelos policiais.

Ressalte-se que a vítima nenhuma razão teria para entregar seu relógio ao acusado não fosse sob grave ameaça.

Sendo certo que palavras, gestos ou atos, bem como o simples anúncio de assalto, já são suficientes para caracterizar o roubo, não há como acolher pretensão relativa à desclassificação da conduta para furto.

Bem evidentes, assim, a autoria e materialidade do roubo imputado aos réus na denúncia, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como os maus antecedentes do acusado, conforme fls. 47/48 e 261/262 (execuções 1, 2, 3 e 4), fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Registre-se que a extinção de pena anterior há mais de cinco anos não afasta seus efeitos enquanto maus antecedentes:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, apresentaram substancial conjunto probatório que justificou a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, principalmente diante do auto de prisão em flagrante, fls. 4/7; auto de apresentação e apreensão, fl. 9; o laudo de perícia criminal - exame preliminar de substância, fl. 17; a ocorrência policial, fls. 18/20; guia de depósito, fl. 90; o relatório policial, fls. 97/106), pericial (o laudo de perícia criminal, fls. 129/130) e testemunhal, tudo formando um conjunto coerente e harmônico. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. 3. Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade no desvalor atribuído aos antecedentes criminais do recorrente e, em consequência, encontra-se suficientemente motivada a exasperação da pena-base, bem como o não abrandamento do regime de cumprimento da pena. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1738533/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Em igual sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. ÓBICE À

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus Antecedentes. Assim, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes da ré.2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.593.818/SC (Repercussão Geral), ainda não publicado, decidiu, por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel.Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020).3. No que se refere ao regime prisional, não se vislumbra desproporcionalidade da imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os Maus Antecedentes da acusada implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ.4. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão da recidiva da ré e de seus Maus Antecedentes, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.5. Agravo desprovido" (AgRg no HC 629.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

O réu é também reincidente em crime patrimonial, conforme fls. 40, 49 e 262, referentes à execução nº 5, razão pela qual aumento a pena em mais 1/6, resultando em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias multa.

Inaplicável a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alíneas b, do Código Penal, pois o bem só foi devolvido à vítima em razão da prisão em flagrante do acusado.

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais e diante da reincidência do réu em crime patrimonial, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão dos Maus Antecedentes e da reincidência do réu e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a aplicação o § 2º do art. 387 do CPP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, por incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, às penas de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de doze dias-multa no mínimo legal.

Uma vez que o réu vinha respondendo solto ao presente processo, aparentemente ausente periculum libertatis nesta fase, poderá recorrer desta sentença em

liberdade.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Patrocinado pela Defensoria Pública, defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Guaruja, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA